

Créer la structure junior à Milan

Formalités italiennes, délais et pièges, de l'acte constitutif à la première facture

Ce document est un mode d'emploi, pas un conseil juridique. Il rassemble l'état du droit italien au 21 septembre 2026, les formulaires, les délais et les seuils. Les points signalés en rouge doivent être validés par un « dottore commercialista » et un « consulente del lavoro » avant la première facture. Vous aurez besoin des deux.

1. L'arbitrage France ou Italie, tranché

Une analyse séduisante consiste à constituer en France pour garder le régime social français de rémunération des étudiants et la franchise de TVA, puis à opérer depuis Milan. **Elle ne tient pas**, pour deux raisons.

Le règlement européen de coordination des régimes de sécurité sociale rattache une personne au régime du pays **où elle exerce son activité**, et non à celui où l'employeur est établi. Des étudiants travaillant physiquement à Milan basculeraient vers le régime italien de toute façon, ce qui annule le seul avantage recherché. S'y ajoute un risque d'établissement stable : une structure française réellement pilotée depuis Milan est difficile à défendre.

Constituez en Italie.

Vous perdez deux avantages réels, chiffrés ci-dessous, et vous gagnez la cohérence avec la réalité de votre activité, une constitution plus rapide, et un marché nettement plus porteur. La décision doit être prise les yeux ouverts, pas par défaut.

	France	Italie
Rémunération des étudiants	Régime dédié, assiette forfaitaire à 48,08 € la journée, l'association n'est pas employeur	Aucun régime dédié. Droit commun, plafond de fait 5 000 € par an et par étudiant
Franchise de TVA	37 500 € pour les services	Quasi inexistante pour une association. 22 % dès le premier euro
Constitution	Gratuite, publication gratuite	250 à 350 € de taxes
Délai	Quelques jours à trois semaines	Une à deux semaines
Responsabilité des dirigeants	Limitée en principe	Personnelle et solidaire pour qui agit au nom de l'association
Facturation électronique	Émission obligatoire en septembre 2027	Déjà obligatoire pour tous depuis 2024
Friction chez le client	Consultation du comité social et économique	Plus forte, donc plus vendeuse. Voir section 7

2. La forme juridique

« Associazione non riconosciuta », articles 36 à 38 du code civil italien. C'est la forme de la quasi-totalité des structures junior italiennes, et c'est la bonne pour vous. Trois documents : l'« atto costitutivo », le « statuto » qui lui est hiérarchiquement supérieur, et des « regolamenti » pour l'opérationnel.

Formalité	Détail
Enregistrement	Agenzia delle Entrate, « modello 69 »
Imposta di registro	200 € , payée par F24
Marca da bollo	16 € par 100 lignes , sur deux exemplaires
Délai	Quelques jours à deux semaines
Coût total réaliste	250 à 350 € de taxes, plus 300 à 800 € si les statuts sont rédigés par un professionnel

L'enregistrement n'est pas obligatoire pour l'existence de l'association, mais sans lui les banques, les clients et l'administration fiscale vous bloquent.

Le piège de l'article 38 du code civil

Pour les obligations contractées au nom de l'association répondent le fonds commun **et, personnellement et solidairement, les personnes qui ont agi au nom et pour le compte de l'association**. La responsabilité ne tient pas au fait d'avoir la représentation légale, mais à l'activité concrètement exercée. Si l'association signe une mission à 15 000 € et rate la livraison, c'est le patrimoine personnel du signataire qui répond.

Trois parades, à mettre en place avant la première signature

- Une assurance responsabilité civile professionnelle, voir la section 8.
- Un **plafond de responsabilité contractuel indexé sur le montant de la mission**, dans vos conditions générales.
- Des règles de mandat écrites dans les statuts, pour que le nombre de personnes exposées reste minimal.

La forme « riconosciuta », qui supprime cette responsabilité personnelle, exige **15 000 € de patrimoine liquide** plus des frais notariés. Hors de portée au démarrage, à reconsidérer en année trois.

Ce que la voie du Terzo Settore n'autorise pas

Un organisme du Terzo Settore doit exercer principalement une activité d'intérêt général figurant sur une liste limitative. **Le conseil aux entreprises n'y est pas**. La formation visée est celle qui lutte contre le décrochage scolaire, et les services à d'autres organismes du secteur ne couvrent pas les entreprises commerciales. Cette voie vous est fermée, et c'est une bonne nouvelle : elle vous aurait coûté sept membres fondateurs permanents et soixante jours d'instruction.

3. Codice fiscale et partita IVA

Étape	Formulaire	Délai	Coût
Codice fiscale	« modello AA5/6 »	à la constitution	gratuit
Partita IVA	« modello AA7/10 »	30 jours après le début d'activité	gratuit

La partita IVA devient obligatoire dès la première mission facturée : vendre du conseil de manière répétée est une activité commerciale, sans discussion possible.

Cochez la case VIES au dépôt du modello AA7/10.

Sans inscription au VIES, vous ne pouvez pas facturer en autoliquidation à un client professionnel d'un autre pays de l'Union, ce qui est précisément votre cible internationale. Et le code d'activité « ATECO » a été renuméroté au 1^{er} janvier 2025 : faites confirmer le code exact par votre commercialista au moment du dépôt.

4. Fiscalité

Vous êtes un « ente non commerciale » tant que l'activité commerciale ne devient pas prévalente. Le forfait applicable est celui de l'article 145 du texte unique des impôts sur les revenus : le revenu imposable s'obtient en appliquant aux recettes un coefficient de **15 % jusqu'à 15 493,71 €**, puis **25 %** au-delà.

Sur 30 000 € facturés, la base imposable est d'environ 7 500 €, et l'impôt sur les sociétés à 24 % revient à **1 800 €**. S'y ajoute l'impôt régional sur les activités productives, à **3,9 %** en Lombardie.

Deux mauvaises nouvelles fiscales

La loi 398 de 1991 ne s'applique plus. Le régime forfaitaire favorable a été fermé aux associations non sportives au 1^{er} janvier 2026. Toute documentation qui dit le contraire est périmée.

Il n'existe pratiquement pas de franchise de TVA pour une association. Le régime forfaitaire italien à 85 000 € est réservé aux personnes physiques. Hypothèse de travail prudente : vous facturez avec 22 % de TVA dès le premier euro. Sans conséquence pour un client professionnel qui la récupère, mais avec de l'administratif. C'est la première question à poser à votre commercialista.

Le risque à surveiller

L'article 149 du texte unique fait perdre la qualification d'organisme non commercial à celui qui exerce principalement une activité commerciale pendant une période d'imposition entière. Les structures junior italiennes vivent avec ce risque en gardant un volume modeste et une **activité institutionnelle visible et documentée** : formation interne, événements, recrutement. Faites un point à six mois.

5. Rémunérer les étudiants, le point critique

Il n'existe aucun équivalent italien du régime français. Aucun texte ne crée de statut social dérogatoire pour l'étudiant d'une structure junior. Vous entrez dans le droit commun.

Voie	Plafond	Coût social	Requalification	Verdict
Prestation occasionnelle	5 000 € par an, tous donateurs d'ordre confondus	Nul sous le seuil. Au-delà, deux tiers de 35,03 % à votre charge	Faible si les missions sont vraiment ponctuelles	Année 1
Collaboration coordonnée	aucun	Environ +23 % du brut versé	Élevé	Année 2
Bourse d'étude	—	—	Très élevé	Jamais
Remboursement de frais réels	frais justifiés	nul	nul	En complément

Trois pièges de la prestation occasionnelle

- Le seuil de 5 000 € s'apprécie en **additionnant tout ce que l'étudiant perçoit de tous ses donateurs d'ordre** sur l'année civile, pas par contrat. Un étudiant qui a un autre travail occasionnel peut le franchir sans que votre relation l'atteigne.
- Une **communication préalable à l'inspection du travail** pourrait être exigée avant chaque mission, sous peine de 500 à 2 500 € par travailleur. À faire confirmer : la sanction est automatique.
- La bourse d'étude est le scénario de requalification le plus évident du dossier.** Une association privée qui verse une bourse à l'étudiant qui vient de livrer une mission payante : ne faites pas ça.

Concrètement. À deux fondateurs, vous pouvez vous verser environ 10 000 € par an au total sans complexité sociale. Ce n'est pas rien pour des étudiants, mais ça borne le modèle : au-delà, il faut passer en collaboration coordonnée et accepter 23 % de charges.

L'action la plus rentable de tout ce dossier

Écrivez au réseau Junior Entreprises Italy et à JEME Bocconi, qui est à Milan depuis 1988, avec une seule question vraiment importante : comment rémunèrent-ils concrètement leurs membres. Aucune documentation publique n'existe sur ce point, et ils ont résolu le problème avant vous.

6. Le réseau et le nom

Trente-trois structures junior et quatre en création en Italie, plus de deux mille membres. La confédération a son siège à Milan. Le parcours va de « Gruppo » à « Junior Initiative » avec le parrainage d'une structure établie, puis au statut plein par vote de l'assemblée. Le modèle européen annonce **six mois à une année académique**, une équipe d'au moins cinq cofondateurs recommandée, et **au moins un projet client livré** comme preuve de viabilité.

Deux questions à poser avant de vous engager, et une règle

Albert School, école privée, satisfait-elle le critère d'établissement d'enseignement supérieur ? Et un campus milanais d'une école dont le siège est en France relève-t-il de la confédération italienne ou française ? Votre cas est limite.

La règle : **n'employez pas « Junior Enterprise » dans votre nom ni dans votre communication tant que vous n'êtes pas reconnus**. Prenez un nom propre. Et ne bloquez pas votre activité en attendant le label : vous pouvez facturer dès que vous avez la partita IVA.

7. Votre meilleur argument commercial

L'Italie est **plus contraignante que la France** sur le déploiement d'IA au travail. Pour un vendeur de conseil, c'est une excellente nouvelle : la friction réglementaire est un besoin solvable.

L'article 4 du « Statuto dei Lavoratori »

Les instruments dont peut découler **une possibilité de contrôle à distance de l'activité des salariés** ne peuvent être installés qu'après **accord collectif avec les représentants syndicaux**, ou à défaut **autorisation de l'inspection du travail**. La violation est **pénalement sanctionnée**, et les preuves obtenues sont inutilisables.

La frontière n'est pas l'outil, c'est la fonctionnalité. Et c'est là qu'est votre valeur.

Les outils de travail ordinaires, ordinateur, téléphone, badgeuse, sont exclus de la procédure. Mais un logiciel de relation client est un outil de travail, tandis que le même augmenté d'un score de productivité par commercial redevient un instrument de contrôle et rebascule sous obligation d'accord.

Tombent dans le piège : un copilote qui journalise les invites par salarié, une analyse des appels du support, un agent qui mesure le temps de traitement par ticket, un tri de candidatures qui trace les évaluateurs.

Deux textes de plus

Le **décret transparence** impose d'informer le salarié et ses représentants syndicaux de l'usage de systèmes décisionnels ou de surveillance automatisés, en couvrant la logique de fonctionnement, les catégories de données et **les paramètres utilisés pour entraîner le système**. Sanctions de l'ordre de 400 à 1 500 € par mois de violation.

Et surtout, **l'Italie est le premier État membre de l'Union à s'être doté d'une loi nationale sur l'IA**, en vigueur depuis le 10 octobre 2025. Elle impose de communiquer quels systèmes sont utilisés, leurs finalités, leur logique et leurs limites, de former les salariés, et de garantir qu'un humain puisse toujours corriger, suspendre ou arrêter le système.

Le régulateur, enfin, est le plus offensif d'Europe sur l'IA : plus de **37 millions d'euros** de sanctions en 2025. Une sanction de quinze millions contre un grand fournisseur a toutefois été suspendue par le tribunal de Rome : ne la présentez pas comme définitive.

L'offre que ça crée : « IA conforme au poste de travail », 3 000 €

Qualification de l'outil au regard de l'article 4, préparation de l'accord syndical ou du dossier d'autorisation, note d'information au titre du décret transparence, note sur le contrôle humain au titre de la loi de 2025, registre de sous-traitant, contrat de sous-traitance, support de formation des salariés.

Le concurrent typique, un indépendant qui branche un agent sur les données du personnel, ignore ces trois textes. **Vous vendez le déblocage réglementaire, et vous livrez l'automatisation avec.**

8. Facturation, assurance, données

Facturation électronique

Obligatoire pour tous les titulaires de partita IVA depuis le 1^{er} janvier 2024, sans seuil ni exonération.

Format XML, transmission par le système d'échange de l'administration fiscale, **douze jours** pour une facture immédiate. Prévoyez un logiciel et un code destinataire dès l'ouverture de la partita IVA.

Vendre à l'étranger

Client professionnel dans un autre pays de l'Union : facture **sans TVA italienne**, mention d'autoliquidation, le client la déclare chez lui. Hors Union : opération hors champ. **Vérifiez systématiquement le numéro de TVA du client sur le VIES avant d'émettre** et gardez la copie d'écran : un numéro invalide rend l'opération interne et la TVA devient votre problème.

L'obligation que tout le monde oublie

Pour vos **achats** à l'étranger, abonnements à des outils américains ou européens, vous devez émettre un document d'intégration électronique, le type TD17 pour les services, au plus tard le 15 du mois suivant.

Une structure qui consomme dix outils en ligne doit produire un TD17 par fournisseur et par mois.

Automatisez-le dès le départ, et faites-en votre première étude de cas : c'est exactement le genre de mission que vous allez vendre.

Délais de paiement

Trente jours à défaut d'accord écrit. Intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de huit points, soit **10,15 %** au premier semestre 2026, exigibles de plein droit sans mise en demeure. Indemnité forfaitaire de recouvrement de **40 €**. Avec la responsabilité personnelle de l'article 38, un impayé de 10 000 € n'est pas un incident de trésorerie : **acompte de 30 à 50 % à la commande, sans exception.**

Assurance

Pas obligatoire pour une activité de conseil non réglementée. Souscrivez-la quand même : l'article 38 expose votre patrimoine, vous touchez aux données et aux systèmes des clients, et les clients d'une certaine taille l'exigent au référencement. Comptez **600 à 1 500 € par an** pour un plafond de 500 000 € à un million avec extension données. Trois devis.

Quatre points à faire écrire noir sur blanc dans la police

La garantie subséquente, parce que les étudiants partent et les réclamations arrivent après. Les **dommages immatériels purs**, qui sont votre risque principal. L'extension **violation de données personnelles**. Et la **couverture des intervenants non salariés**, puisque vos étudiants seront en prestation occasionnelle et non en contrat de travail.

Protection des données

Vous êtes sous-traitant dans la quasi-totalité de vos missions. Contrat de sous-traitance obligatoire avec chaque client, et **votre propre registre** des activités menées pour le compte de chacun. Pas de délégué à la protection des données obligatoire pour vous, mais plusieurs de vos clients en auront un, et il sera votre interlocuteur le plus exigeant.

9. À faire, dans cet ordre

Phase 0 · avant toute dépense · quatre semaines

#	Étape	Délai
1	Écrire au réseau Junior Entreprises Italy et à JEME Bocconi. Trois questions : éligibilité d'Albert School, cotisation, et comment ils rémunèrent leurs membres	1 semaine
2	Rendez-vous avec un commercialista milanais. Questions fermées : franchise de TVA accessible ou non, forfait de l'article 145, risque de l'article 149, code d'activité	2 semaines
3	Rendez-vous avec un consulente del lavoro sur la seule rémunération, dont la communication préalable à l'inspection	en parallèle
4	Accord écrit d'Albert School Milano : nom, domiciliation, locaux. Sans ce papier, rien ne part	2 à 4 semaines

Phase 1 · constitution · trois semaines

#	Étape	Délai
5	Rédiger l'acte constitutif et les statuts, avec l'objet incluant les prestations aux tiers, la non-distribution des bénéfices, et les règles de mandat qui encadrent l'article 38	1 semaine
6	Assemblée constitutive, cinq fondateurs minimum	1 jour
7	Enregistrement à l'Agenzia delle Entrate	1 à 2 semaines
8	Codice fiscale	simultané
9	Adresse électronique certifiée, identité numérique, signature électronique, compte bancaire	1 à 2 semaines

Phase 2 · mise en ordre de marche · janvier 2027

#	Étape	Délai
1 0	Partita IVA, case VIES cochée	1 jour

#	Étape	Délai
1 1	Logiciel de facturation électronique et code destinataire	1 semaine
1 2	Assurance responsabilité civile professionnelle	2 semaines
1 3	Socle RGPD : registre, contrat de sous-traitance type, politique de confidentialité	1 semaine
1 4	Conditions générales : acompte, délai de paiement, intérêts, plafond de responsabilité , propriété intellectuelle	1 semaine
1 5	Processus TD17 mensuel sur vos achats à l'étranger, automatisé	3 jours

Phase 3 · marché · février à juin 2027. Une première mission pilote, exigée par le réseau comme preuve de viabilité et nécessaire comme référence. L'offre « IA conforme au poste de travail ». Le parcours d'adhésion, sans bloquer l'activité. Et un point fiscal à six mois.

Ce qui n'a pas pu être vérifié

Le montant de la cotisation au réseau. L'éligibilité d'Albert School et la compétence territoriale entre confédération italienne et française. La protection exacte de la marque en Italie. La pratique réelle de rémunération des structures italiennes. L'applicabilité de la communication préalable à l'inspection du travail. L'accès d'une association italienne à une franchise de TVA en Italie même, qui est la question fiscale la plus importante du dossier. Le code d'activité exact. Les montants des sanctions pénales de l'article 4.

Sources : Agenzia delle Entrate, code civil italien, texte unique des impôts sur les revenus, INPS, Garante per la protezione dei dati personali, Statuto dei Lavoratori, loi n° 132 du 23 septembre 2025, réseau Junior Enterprises Italy et Junior Enterprises Europe. État au 21 septembre 2026.